مسودة تشريعية افتراضية مخصصة لاختبار نظام استرجاع المعطيات

مشروع قانون افتراضي بشأن حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية

مسودة تجريبية لتنظيم تصميم وتطوير واستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي

الرمز التجريبي: TEST-RAG-IA-01

تنبيه أساسي: هذا النص افتراضي ومولّد لأغراض الاختبار التقني فقط. لا يمثل مشروع قانون حكوميا حقيقيا، ولا يعكس موقف أي مؤسسة، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وثيقة تجريبية — محتوى خيالي

ديباجة افتراضية

اعتبارا لأهمية تطوير إطار تنظيمي واضح يواكب التحولات التقنية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصا على تعزيز الشفافية وحماية الحقوق وتحسين جودة الخدمات، أعدت هذه المسودة النموذجية لتوفير مادة عربية طويلة ومتنوعة قابلة للاستعمال في اختبارات رفع الوثائق واستخراج النصوص وتقسيمها وفهرستها والبحث داخلها.

وقد روعي في صياغة مقتضياتها اعتماد بنية تشريعية افتراضية تشمل الأحكام العامة، وتحديد الالتزامات، وبيان المساطر، وآليات المراقبة، والتظلمات، والأحكام الانتقالية والختامية. وتستعمل الإحالات إلى النصوص التنظيمية في هذا المستند على سبيل المحاكاة فقط، دون الإحالة إلى نص رسمي بعينه.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 - موضوع القانون ونطاق تطبيقه

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

مشروع قانون افتراضي بشأن حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 4 - التناسب في استعمال الأنظمة

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 5 - تصنيف الأنظمة حسب درجة المخاطر

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 6 - الأنظمة المحظور استعمالها

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

مشروع قانون افتراضي بشأن حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 7 - الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثاني: الحكامة والمسؤوليات

المادة 8 - مسؤولية المطور ومقدم الخدمة

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 9 - مسؤولية الجهة المستعملة

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني: الحكامة والمسؤوليات

المادة 10 - تحديد المسؤوليات داخل المؤسسة

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 11 - تقييم الأثر قبل التشغيل

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 12 - تدبير دورة حياة النظام

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثاني: الحكامة والمسؤوليات

المادة 13 - التوثيق التقني والتنظيمي

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 14 - سجل أنظمة الذكاء الاصطناعي

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثالث: البيانات وجودتها

المادة 15 - مصادر البيانات ومشروعية استخدامها

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث: البيانات وجودتها

المادة 16 - جودة مجموعات البيانات

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 17 - تمثيلية البيانات والحد من التحيز

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 18 - حماية البيانات الشخصية

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثالث: البيانات وجودتها

المادة 19 - تحديث البيانات وتصحيحها

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 20 - تتبع مصدر البيانات

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 21 - الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع: الشفافية والحقوق

المادة 22 - الإخبار باستعمال الذكاء الاصطناعي

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 23 - قابلية تفسير المخرجات

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 24 - الإشراف البشري الفعلي

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع: الشفافية والحقوق

المادة 25 - حق الاعتراض وطلب المراجعة

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 26 - القرارات المؤثرة في الأشخاص

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 27 - الولوج للأشخاص ذوي الإعاقة

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الرابع: الشفافية والحقوق

المادة 28 - تقديم الشكايات

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الخامس: السلامة والامتثال

المادة 29 - اختبارات السلامة والأداء

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 30 - الأمن السيبراني للنظام

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس: السلامة والامتثال

المادة 31 - إدارة الحوادث والأعطاب

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 32 - التدقيق المستقل

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 33 - تقييم المطابقة

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الخامس: السلامة والامتثال

المادة 34 - شروط التشغيل التجريبي

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 35 - التصحيح والسحب من الخدمة

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب السادس: قطاعات الاستعمال

المادة 36 - استعمال الأنظمة في الإدارة العمومية

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس: قطاعات الاستعمال

المادة 37 - استعمالها في التعليم والتكوين

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 38 - استعمالها في الصحة

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 39 - استعمالها في الخدمات المالية

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السادس: قطاعات الاستعمال

المادة 40 - استعمالها في التشغيل والتوظيف

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 41 - استعمالها في النقل والخدمات الحضرية

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 42 - استعمالها في البحث العلمي

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السابع: الابتكار والتعاقد

المادة 43 - فضاءات الاختبار التنظيمي

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 44 - شروط الصفقات العمومية

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 45 - التعاقد مع مقدمي الخدمات

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السابع: الابتكار والتعاقد

المادة 46 - نقل المعرفة والمهارات

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 47 - دعم المقاولات الصغيرة والناشئة

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 48 - التعاون بين الجامعات والمقاولات

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب السابع: الابتكار والتعاقد

المادة 49 - التجارب البحثية

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثامن: المراقبة والجزاءات

المادة 50 - إحداث آلية وطنية للتنسيق

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 51 - مهام سلطة المراقبة

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثامن: المراقبة والجزاءات

المادة 52 - صلاحيات البحث والتحقق

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 53 - التدابير التصحيحية

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 54 - المسؤولية عن الأضرار

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثامن: المراقبة والجزاءات

المادة 55 - المخالفات والجزاءات الإدارية

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 56 - مسطرة التظلم والطعن

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

المادة 57 - التعاون الدولي

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

تظل جميع المقتضيات الواردة في هذه المسودة افتراضية وغير ملزمة.

الباب الثامن: المراقبة والجزاءات

المادة 58 - النصوص التطبيقية والأحكام الانتقالية

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 59 - موضوع القانون ونطاق تطبيقه - التخطيط السنوي

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثاني: الحكامة والمسؤوليات

المادة 60 - مسؤولية الجهة المستعملة - المؤشرات المرجعية

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثالث: البيانات وجودتها

المادة 61 - تمثيلية البيانات والحد من التحيز - التقارير الدورية

تلتزم الجهة المطورة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن تحديد الغرض من المعالجة الآلية وتوثيق حدودها، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الرابع: الشفافية والحقوق

المادة 62 - حق الاعتراض وطلب المراجعة - حفظ السجلات

تلتزم مقدم الخدمة الرقمية، كل في حدود اختصاصه، بأن اعتماد تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع مستوى المخاطر، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الخامس: السلامة والامتثال

المادة 63 - تقييم المطابقة - معايير الجودة

تلتزم الجهة المستعملة للنظام، كل في حدود اختصاصه، بأن الاحتفاظ بسجل يبين مراحل التصميم والتشغيل والتحديث، وذلك قصد الحد من الأخطاء والتحيزات والآثار غير المقصودة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق اختبارات موثقة تشمل الحالات العادية والاستثنائية، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب السادس: قطاعات الاستعمال

المادة 64 - استعمالها في النقل والخدمات الحضرية - التنسيق المحلي

تلتزم المؤسسة المكلفة بالتدبير، كل في حدود اختصاصه، بأن إجراء اختبارات دورية قبل إدخال أي تغيير جوهري، وذلك قصد ضمان تناسب الحل التقني مع الحاجة المحددة. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق آلية مراجعة بشرية مستقلة عن القرار الأولي، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع مراعاة مبدأ التناسب وعدم التمييز والإشراف البشري. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب السابع: الابتكار والتعاقد

المادة 65 - التجارب البحثية - التقييم المستقل

تلتزم المسؤول عن النظام، كل في حدود اختصاصه، بأن توفير آلية واضحة لتلقي الملاحظات والاعتراضات، وذلك قصد حماية حقوق الأشخاص وضمان استعمال مسؤول للتقنيات. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق مسطرة داخلية للموافقة وتحديد المسؤوليات، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع ضمان إمكانية مراجعة النتائج وتصحيح الأخطاء. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.

الباب الثامن: المراقبة والجزاءات

المادة 66 - التعاون الدولي - الاستجابة للشكايات

تلتزم الهيئة المشرفة على المشروع، كل في حدود اختصاصه، بأن إيقاف الوظائف التي يظهر أنها تنتج آثارا غير متناسبة، وذلك قصد تحسين موثوقية المخرجات وإمكانية تتبعها. ويتعين أن يتم هذا الالتزام وفق ملف تقني يتضمن وصف النظام وحدود استعماله، مع توثيق الأعمال والقرارات والبيانات المرتبطة به.

ويجب مراجعة التدابير المعتمدة مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وكلما طرأ تغيير جوهري على الظروف التقنية أو التنظيمية. وتحفظ الوثائق المثبتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتوضع رهن إشارة الجهة المختصة عند الطلب، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات والسر المهني. وعند تسجيل إخلال، يتعين إعداد خطة تصحيح داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإشعار، ما لم تقتض حالة الاستعجال تدخلا فوريا.